

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת בועז ביסמוט
שלום דנינו

פ/25/1343

הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון – איסור פרסום הקלטה של אדם), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 2 בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי פרט (2) יבוא –

"(א2) פרסום הקלטה של אדם ברבים הנוגעת למידע רגיש כהגדרתו בפרק ב' לחוק."

2. תיקון סעיף 5 בסעיף 5 לחוק העיקרי, אחרי "(1)2" יבוא "(א2)2".

דבריו הסבר

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981 קובע בסעיף 2 לחוק מהי פגיעה בפרטיות. לפי הסעיף, פגיעה בפרטיות כוללת מגוון רחב של מעשים שביניהם: בילוש, האזנה אסורה על פי חוק, צילום אדם ברשות היחיד, פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שהפרסום עלול להשפילו, הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין או בהסכם, פרסומים הנוגעים לצנעת חייו האישיים של אדם ושימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם שלא למטרה שלשמה נמסרה. כמו כן, סעיף 4 לחוק קובע כי פגיעה בפרטיות מהווה עוולה אזרחית, וסעיף 5 קובע כי חלק מן המעשים המהווים פגיעה בפרטיות מהווים גם עבירה פלילית. על פי נוסח החוק כיום, על אף שיש מגוון רחב של התנהגויות שנחשבות פגיעה בפרטיות וישנם סעדים שונים למי שחדרו לפרטיותו, פרסום הקלטה של אדם ברבים הנוגעת למידע רגיש כהגדרתו בפרק ב' לחוק שלא בהסכמתו לא מעוגנת באופן ישיר כמעשה המהווה פגיעה בפרטיות ומקנה סעד. מדובר במצב בעייתי משום שהיכולת הטכנולוגית להקליט שיחות צריכה לשמש בעיקרה לשימור מידע לצרכים אישיים ולא לשם פרסומה ברבים באופן שעלול לפגוע בפרטיותו של אדם. לפיכך, מוצע להוסיף להגדרה של מהי פגיעה בפרטיות גם מעשה של פרסום הקלטה של אדם ברבים כפי שפורט לעיל. בהתאם, מוצע גם לקבוע כי מעשה זה יהווה עוולה אזרחית ועבירה פלילית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 128.